

UREDBA**O ŠUMAMA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE**

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 3/2010)

I. TEMELJNE ODREDBE**Članak 1**

Ovom Uredbom uređuje se očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta, jačanje njihovih ekoloških funkcija, planiranje u šumarstvu i upravljanje šumama i šumskim zemljištem, ekonomske funkcije, financiranje biološke obnove i unaprjeđivanje šuma na području Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Županija), nadzor nad primjenom ove Uredbe, kaznene odredbe kao i druga pitanja od značaja za šume i šumska zemljišta.

Članak 2

Pod šumom, u smislu ove Uredbe, podrazumi-jeva se zemljište obraslo šumskim vrstama drveća i grmlja čija površina prelazi 1000 m² i čija je širina najmanje 20 metara i ako njihove krošnje pokrivaju više od 30% zemljišta. Šumom se smatraju i šumski rasadnici, plantaže šumskog drveća, čistine za trase dalekovoda i drugu javnu infrastrukturu u šumi, površinske vode i močvare unutar šuma i sastojine šumskog drveća i žbunja koje su izrasle na poljoprivrednom zemljištu ako su starije od 30 godina i ako njihove krošnje pokrivaju više od 30% zemljišta.

Šumsko zemljište, pored zemljišta obraslog šumom, obuhvaća i neobrađeno, neiskorišteno ili neplodno zemljište izvan šume u onom omjeru u kojem osigurava ili pomaže funkcije susjedne šume. Šumsko zemljište također čine područja sa smanjenim šumskim pokrivačem, krš, čistine i livade unutar šuma.

U slučaju sumnje ili spora smatra li se neko zemljište šumom ili šumskim zemljištem, odluku donosi županijski ministar nadležan za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: županijski ministar), uz pribavljeno mišljenje Uprave za šumarstvo Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Žu-panijska uprava).

II. PLANIRANJE I GOSPODARENJE U ŠUMARSTVU**Članak 3**

Šumama na određenom području se gospodari po odredbama šumsko-gospodarske osnove, godišnjeg plana gospodarenja i projekta za izvođenje. Šumsko-gospodarska osnova za državne šume donosi se za šume u granicama jednog šumsko- gospodarskog područja, a za privatne šume donosi se jedinstvena osnova za sve šume jedne općine.

Postupak donošenja, izrade i važenje šumsko- gospodarske osnove, te godišnjeg plana gospodarenja i projekta za izvođenje regulirat će se Zakonom o šumama Hercegbosanske županije.

Članak 4

Doznaka stabala za sječu obavlja se obilježavanjem stabala ili obilježavanjem površina obraslih drvećem. Obilježavanje površina za sječu može se vršiti samo u lošijim niskim šumama.

Doznaku stabala za sječu može obavljati dip-lomirani inženjer šumarstva sa najmanje dvije godine radnog iskustva u struci i položenim stručnim šumarskim ispitom kojeg odredi korisnik suma za državne šume, a za privatne šume Županijska uprava ili pravna osoba za obavljanje stručnih poslova.

Doznaka i sječa stabala ne može se vršiti u šumama za koje imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni, granice utvrđene i na terenu vidno i na propisani način obilježene.

Doznaka stabala za sječu i obujam šumsko- uzgojnih radova u privatnim šumama vrši se na temelju rješenja Županijske uprave.

Doznaka i sječa stabala, odnosno površina za sječu, može se odobriti samo vlasniku koji pribavi i podnese dokaze o pravu vlasništva.

Protiv Rješenja iz stavka 4. ovog članka može se izjaviti žalba Ministarstvu poljoprivrede, vodo-privrede i šumarstva Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Županijsko ministarstvo) u roku od 8 dana od dana primitka istoga.

Stabla u šumi mogu se sjeći tek poslije izvršene doznake, izrade projekta za izvođenje i obavještanja Županijske uprave i jedinice lokalne samouprave na čijem se području vrši sječa.

Članak 5

Korisnik državnih šuma i vlasnik/predstavnik vlasnika za privatne šume dužni su izvršavati poslove biološke obnove šuma minimalno u obujmu koji je predviđen šumsko-gospodarskom osnovom ili godišnjim planom.

Biološka obnova šuma u smislu ove Uredbe podrazumijeva: pripremu zemljišta za prirodno pomlađivanje, pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, popunjavanje, njegu i čišćenje šumskih kultura, prorjeđivanje sastojina, sanaciju požarišta, prevođenje degradiranih sastojina u viši uzgojni oblik, doznaku stabala za sječu, rekonstrukciju i konverziju izdanačkih šuma, makija, šikara i šibl- jaka, zaštitu šuma, projektiranje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje šumske infrastrukture.

Članak 6

Za izvedene radove po projektu za izvođenje povjerenstvo obavlja tehnički prijem radova, koje za državne šume formira korisnik šuma, a za privatne šume Županijska uprava ili pravna osoba za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama.

Povjerenstvo za tehnički prijem radova sastoji se od najmanje tri člana, koje obvezno čini diplomirani inženjer šumarstva koji je izradio projekt za izvođenje radova i jedan diplomirani inženjer šumarstva predstavnik Županijske uprave.

Tehnički prijem radova pošumljavanja vrši se poslije dvije godine od završetka njihovog izvođenja.

Primjerak zapisnika povjerenstva dostavlja se u roku od osam dana od dana završetka pregleda nadležnom šumarskom inspektoru.

Članak 7

Radove u šumi mogu izvoditi samo osobe koje su obučene za izvođenje odgovarajućih poslova. Pravne osobe koja obavljaju poslove u šumama obvezuju se provesti adekvatnu obuku uposlenih.

Županijska uprava organizira tehničke i specijalizirane obuke za uposlenike koji nemaju uvjerenje o završenoj šumarskoj obuci kao i za vlasnike privatne šume.

Županijski ministar donosi pravilnik kojim se propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu.

Članak 8

Nisu dozvoljene čiste sječe i drugi oblici puštošenja šuma izuzev pripreme šumsko-uzgojnih zahvata s ciljem unapređenja šumskih sastojina u mjeri koja je planirana šumsko-gospodarskom osnovom, sanitarnih razloga ili provođenja pre-ventivnih zaštitnih mjera.

Sve površine nastale čistom sječom i požarišta moraju se pošumiti u roku od dvije godine nakon sječe ili šumskog požara, prirodnom obnovom ili pošumljavanjem.

III. PROMET DRVA I NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

Članak 9

Drvo, dijelove stabala i grane nije dozvoljeno pomjerati od panja dok se ne obilježe šumarskim čekićem, obrojče i premjere, niti stavljati u promet dok se ne izda otpremni iskaz.

Obilježavanje, obrojčavanje, premjeravanje i izdavanje otpremnog iskaza za drvo koje potiče iz državne šume vrši korisnik šuma, a za drvo iz privatnih šuma Županijska uprava ili pravna osoba za obavljanje stručnih poslova.

Nedrvne šumske proizvode nije dozvoljeno stavljati u promet bez odobrenja korisnika šuma ili vlasnika privatne šume.

Osobi koja se zatekne u obavljanju radnji sup-rotno odredbama ovog članka ili koja obavi sječu šume na uzurpiranom državnom zemljištu i zemljištu na kojem imovinsko pravni odnosi nisu riješeni i osoba koja obavi sječu bez prethodne doznake i prije obilježavanja, obrojčavanja i izdavanja otpremnog iskaza za drvo i koje stavi u promet nedrvne šumske proizvode u suprotnosti od odredbi ovoga članka, kaznit će se novčanom kaznom i izreći će se zaštitna mjera oduzimanja drva, odnosno nedrvnih šumskih proizvoda, kao i sredstava kojim je obavljena nezakonita radnja, a osobi koja dopusti obavljanje radnji suprotno odredbama ovog članka izreći će se novčana kazna.

Privremeno oduzimanje drva i nedrvnih šumskih proizvoda obavljaju čuvari šuma, pripadnici policije i nadležni šumarski inspektori, dok privremeno oduzimanje sredstava kojima je izvršena nezakonita radnja obavljaju pripadnici policije u skladu s važećim propisima koji se odnose na kaznenu, odnosno prekršajnu odgovornost.

Privremeno oduzeti šumski proizvodi pohranjuju se na mjestu koje odredi Županijska uprava. U slučaju da postoji mogućnost da se tijekom pohranjivanja šumskim: proizvodima ili sredstvima umani vrijednost, zaplijenjenu robu licitacijom će prodati Županijska uprava, a financijska sredstva će se deponirati na poseban račun županijskog proračuna.

U razdoblju vegetacije, od 1. travnja do 1. stu-denoga, drvo četinjača i brijesta ne može se stavljati u promet i skladištiti s korom, osim ako razdoblje od sječe do otpreme traje kraće od ciklusa razvoja kuka, a najduže 21 dan.

Pravne i fizičke osobe koja nanese štetu šumama i šumskom zemljištu po bilo kojem osnovu dužni su korisniku šume i šumskog zemljišta nadoknaditi štetu prema odštetnom cjeniku.

IV. ZAŠTITA ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA OD ŠTETA

Članak 10

U šumama i na šumskom zemljištu kao i na drugom zemljištu na udaljenosti do 150 m od šume nije dozvoljeno loženje otvorene vatre, izgradnja i rad tvornica i drugih objekata, koji rade sa otvorenim plamenom zabranjena je na udaljenosti manjoj od 300 metara od granice šume.

Korisnici šuma u suradnji sa nadležnim Župa-nijskim ministarstvom, Županijskom upravom i nadležnim tijelom civilne zaštite, izrađuju i provode planove za zaštitu šuma od požara i redovito izvještavaju Vladu Hercegbosanske župamje.

Upotreba kemijskih sredstava, odlaganje otpada, smeća ili zagađujućih tvari u šumi i na šumskom zemljištu nije dozvoljena izuzev uz dozvolu nadležnog Županijskog ministarstva, certificirana kemijska sredstva, pod uvjetom da ne ugrožavaju biološku ravnotežu, mogu biti korištena u šumskim rasadnicima i u šumama za zaštitu biljaka od divljači i od korova, za smanjenje prekomjerne populacije insekata čiji broj ne može biti smanjen ni na koji drugi način, te za gašenje šumskih požara.

Članak 11

Paša, žirenje, brst, kresanje grana i lisnika (u daljnjem tekstu: pašarenje) u šumama nije dozvoljeno bez odobrenja korisnika ili vlasnika šuma na površinama koje su određene šumskogospodar- skom osnovom.

V. UPRAVLJANJE ŠUMAMA

Članak 12

Šume i šumsko zemljište su u vlasništvu Županije (u daljnjem tekstu: državne šume) i u privatnom vlasništvu (u daljnjem tekstu: privatne šume).

U ostvarivanju prava po osnovu vlasništva, nad šumom i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu, Županiju zastupa Županijsko ministarstvo.

Državnim šumama i šumskim zemljištima upravlja Županijsko ministarstvo pod uvjetima utvrđenim ovom Uredbom.

Pravo vlasništva nad državnim šumama i šum-skim zemljištima ne može se steći njihovim koriš-tenjem ili zauzimanjem bez obzira na period trajanja istog, odnosno dosjelošću.

Članak 13

Vlada Hercegbosanske županije, Županijsko ministarstvo i Županijska uprava provode prava i obveze iz oblasti šumarstva na području Županije u skladu sa odredbama ove Uredbe.

Zabranjeno je i kažnjivo svako neovlašteno zauzimanje državnih šuma i šumskog zemljišta. Neovlašteno zauzetu državnu šumu i šumsko zemljište bespravni korisnik dužan je napustiti odmah po prijemu naloga šumarskog inspektora ili čuvara šuma.

Članak 14

Zabranjen je promet državnih šuma i šumskih zemljišta izuzev u svrhu arondacije i komasacije.

Državne šume ne mogu biti predmetom privatizacije.

Granice državnih šuma na terenu moraju biti obilježene vidnim i trajnim znacima.

Poslove obilježavanja granica državnih šuma i održavanje graničnih znakova vrši korisnik šuma.

Članak 15

Privatne šume, u smislu ove Uredbe, su sve šume i šumsko zemljište za koje fizička ili pravna osoba valjanim dokumentima iz zemljišne knjige dokaže vlasništvo.

Vlasnik privatne šume upravlja svojom šumom i ugovorom, uz naknadu, prenosi obavljanje stručnih poslova Županijskoj upravi ili pravnoj osobi za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama.

Pod stručnim poslovima iz stavka 2. ovog članka podrazumijevaju se doznaka, primanje i premjeravanje drvene mase, izdavanje otpremnog iskaza, planiranje šumsko-uzgojnih radova i zaštita šuma i vođenje evidencija o izvršenim poslovima.

VI. EKONOMSKE FUNKCIJE ŠUME

Članak 16

Na području Županije posluje šumsko- gospodarsko društvo "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres (korisnik državnih šuma), osnovano kao javno poduzeće za obavljanje djelatnosti iz oblasti šumarstva.

Županijsko ministarstvo ugovorom prenosi poslove gospodarenja državnim šumama korisniku šuma, a posebno: izradu šumsko-gospodarskih osnova, godišnjih planova gospodarenja, projekata za izvođenje i njihovu realizaciju, projektiranje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje šumske infrastrukture, promet šumskih drvnih sortimenata i nedrvnih šumskih proizvoda, izvršavanje programa i planova biološke obnove šuma, provođenje mjera zaštite šuma, proizvodnju i promet šumskog sjemena, šumskog i ukrasnog sadnog materijala, izvršavanje planova korištenja nedrvnih šumskih proizvoda, realizaciju planova razvoja šumarstva i mjere racionalizacije u šumarstvu, ostale poslove, zadatke i odgovornosti u skladu sa ugovorom.

Korisnik šuma obavezan je šumske drvene sortimente prodavati po tržišnim uvjetima i cijenama.

Korisnik šuma ne može na treće osobe prenositi prava koja proizlaze po osnovi vlasništva.

Članak 17

Korisnici šuma dužni su voditi evidenciju o izvršenim radovima i provedenim mjerama predviđenim šumsko razvojnim planovima, šumsko- gospodarskom osnovom, godišnjim planom gospodarenja i projektom za izvođenje. Podaci predviđeni evidencijama moraju se evidentirati za proteklu godinu i dostaviti Županijskoj upravi najkasnije do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 18

Korisnik državnih šuma dužan je plaćati naknadu u visini od 7% od ostvarenog prihoda od drva računajući cijenu drva na panju i prihoda ostvarenog od nedrvnih šumskih proizvoda, u skladu sa odredbama članka 22. do članka 25. ove Uredbe.

VII. ŠUMARSKE INSTITUCIJE

Članak 19

Županijska uprava za šumarstvo je uprava u sastavu Županijskog ministarstva.

Sjedište Županijske uprave je u Livnu.

Članak 20

Županijska uprava obavlja sljedeće poslove:

1. osigurava neposrednu zaštitu državnih šuma putem čuvarske službe;
2. prikuplja podatke i vodi bazu podataka o stanju i razvoju svih suma, uključujući in-venturu svih šuma, ustanovljava i vodi katastar suma i šumskog zemljišta i katastar šumske infrastrukture u državnom i privatnom vlasništvu za Županiju;
3. priprema nacrt Šumarskog programa Županije i podnosi ga Županijskom ministarstvu;
4. priprema županijski šumsko-razvojni plan i podnosi ga Županijskom ministarstvu;
5. izrađuje elaborat za formiranje šumsko-gospodarskih područja;
6. prati provedbu i vodi evidenciju važenja šumsko-gospodarskih osnova za državne i privatne šume;
7. odgovorna je za nadzor nad prikupljanjem podataka i izradu šumsko-gospodarskih osnova za privatne šume i pruža stručnu pomoć za izradu šumsko-gospodarskih osnova za državne šume;
8. prati realizaciju šumsko-gospodarskih osnova putem godišnjih planova gospodarenja šumama;
9. prati izvršenje svih ugovornih obaveza koji se odnose na državne i privatne šume;
10. usuglašava šumsko-gospodarske osnove sa prostornim planovima, vodoprivrednim osnovama, lovno-gospodarskim osnovama, evidencijama koje se vode u Zavodu za zaštitu kulturno povijesnog i prirodnog naslijeđa i Županijskim programom upravljanja mineralnim sirovinama i planovima upravljanja s pojedinim mineralnim sirovinama
11. izrađuje planove za izgradnju i održavanje šumskih cesta i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šumskih resursa koji se financiraju iz proračuna Županije, uz suglasnost nadležnog tijela za poslove vodoprivrede;
12. izrađuje plan i program za biološku obnovu šuma, programe i planove za pošumljavanje krša i goleti koji se financiraju iz Proračuna Županije;
13. utvrđuje i vodi registar i evidenciju objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja u Županiji;
14. vrši stručne poslove u vezi proizvodnje šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala koji proizlaze iz odredaba ove Uredbe i propisa iz oblasti o sjemenu i sadnom materijalu;
15. prati zdravstveno stanje šuma, obavlja poslove dijagnozno-prognozne službe i prati stanje i stupanj oštećenosti šuma;
16. izrađuje i prati realizaciju programa zaštite šuma i planove protupožarne zaštite i vodi baze podataka;
17. izrađuje podloge za programe razvoja šumarstva i lovstva i osiguravaju podatke za potrebe prostornih planova uz primjenu tehničkih normativa iz oblasti šumarstva;
18. prati ekonomsko stanje šumarstva na temelju podataka dobivenih od strane Županijske uprave, redovno podnosi izvještaj Županijskom ministru o cijenama šumskih drvnih sortimenata i ne-drvnih šumskih proizvoda i upoznaje javnost o stanju šuma i razvoju šumarstva i izdaje prigodne stručno popularne publikacije o stanju šuma i njihovom značaju;
19. priprema i izrađuje programe iz oblasti šumarstva koji se financiraju ili sufinanciraju iz namjenskih sredstava Proračuna Županije uz prethodno pribavljenu suglasnost Županijskog ministarstva;
20. podržava i promovira znanstveno istraživačku djelatnost i transfer znanja iz oblasti šumarstva i lovstva;
21. priprema i daje mišljenja za proglašavanje zaštitnih šuma i šuma sa posebnom namjenom;
22. organizira savjetovanja i pruža stručnu pomoć županijskom šumsko-gospodarskom društvu;

23. razvija međuzupanijsku suradnju iz oblasti šumarstva i lovstva;
24. provodi i primjenjuje međunarodne kon-vencije i standarde iz oblasti šumarstva i lovstva;
25. utvrđuje i provodi strategiju borbe protiv korupcije,
26. prati izvršenje svih ugovora koje zaključuje Županijsko ministarstvo;
27. izrađuje godišnji plan rada, financijski plan i godišnji izvještaj i iste dostavlja Županijskom ministarstvu;
28. obavlja i druge poslove i zadatke koji proi-zlaze iz ove Uredbe ili po zahtjevu Župa-nijskog ministarstva.

Članak 21

Županijsko ministarstvo je dužno osigurati neposrednu zaštitu državnih šuma - čuvanje šuma od bespravnog prisvajanja i korištenja, šumskih požara i drugih elementarnih nepogoda, biljnih bolesti i štetočina kao i drugih protuzakonitih radnji, uz pomoć organizirane čuvarske službe po određenim čuvarskim rajonima putem postojeće čuvarske službe unutar Županijske uprave.

Uvjeti za obavljanje čuvarske službe i dužnosti čuvara šuma kao i djelokrug njihovih poslova, regulirani su Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Županijskog ministarstva

Članak 22

Za sve bespravne aktivnosti u skladu sa svojim dužnostima čuvar šuma obvezan je bez odlaganja podnijeti prekršajni nalog, odnosno putem Županijskog ministarstva zahtjev za pokretanje postupka nadležnom sudu ili tužiteljstvu.

Svaka osoba je na zahtjev čuvara šuma dužna pokazati osobne dokumente kojima se utvrđuje njegov identitet i dokumente za drvo i ostale šumske proizvode u prijevozu ili uskladištene.

VIII. FINANCIRANJE

Članak 23

Radi ostvarivanja općeg interesa i dugoročnih ciljeva zasnovanih na načelima održivog gospodarenja sumama utvrđenih Šumarskim programom, šumskoraz vojnim planovima i šumsko-

gospodarskim osnovama utvrđuju se financijska sredstva za zaštitu i unaprjeđenje stanja postojećih i podizanja novih šuma i za ruralni razvoj.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

- a) naknada za korištenje državnih šuma iz članka 17. ove Uredbe;
- b) naknada za općekorisne funkcije šuma iz članka 24. ove Uredbe;
- c) ostalih izvora u skladu s ovom Uredbom i drugih izvora.

Sredstva iz stavka 2. ovog članka uplaćuju se na poseban račun Proračuna Županije.

Sredstvima s posebnih računa iz stavka 3. ovog članka raspolaže Županijski ministar.

Članak 24

Naknada za korištenje državnih šuma iz članka 17. ove Uredbe obračunava se od prihoda od drva računajući cijenu drva na panju i prihoda ostvarenog od nedrvnih šumskih proizvoda i uplaćuje se u sljedećim iznosima:

- a) 1,0 % na posebni račun Proračuna Federa- cije;
- b) 1,0% na posebni račun Proračuna Županije;
- c) 5,0 % na namjenski račun općine na čijem području se ostvaruje prihod.

Naknada iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se po ostvarenom prihodu, tromjesečno i po završnom

godišnjem računovodstvenom izvještaju.

Kontrolu obračuna i uplata naknade iz stavka 1. ovog članka vrši nadležna šumarska inspekcija.

Ako obveznik plaćanja naknade ne obračuna ili ne uplati naknadu iz stavka 1. ovog članka, inspektor koji je izvršio kontrolu uplate sredstava podnosi kod nadležnog suda prijedlog za prinudno izvršenje ove novčane obveze, po pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o uplati sredstava koje je ispostavio obvezniku.

Članak 25

Naknada za općekorisne funkcije šuma plaćaju sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti na području Županije, kao i dijelovi pravnih osoba čije je sjedište izvan Županije, a obavljaju djelatnost na području Županije, u visini od 0,07 % od ukupno ostvarenog prihoda.

Naknada iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se tromjesečno i po završnom godišnjem računovodstvenom izvještaju prema mjestu ostvarenog prihoda na posebni račun Proračuna Županije. Uplata naknade za općekorisne funkcije šuma vrši se u skladu s propisima Županijskog ministarstva financija.

Od obveze plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka izuzimaju se: korisnici državnih šuma, javne institucije, humanitarne organizacije, udruge i fondacije, izuzimajući one koji obavljaju djelatnost radi stjecanja dobiti.

Kontrolu obračuna i uplata naknade iz stavka 1. ovog članka vrše Porezna uprava i šumarska inspekcija putem prijedloga za prinudno izvršenje, po pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o uplati sredstava koje je ispostavio obvezniku.

Članak 26

Sredstva iz članka 22. stavak 2. ove Uredbe ko-ristit će se isključivo namjenski i to za poslove u šumarstvu.

Članak 27

Namjenska sredstva za općine mogu se trošiti samo za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture na području općine, a prema planu koji donosi općinsko vijeće.

IX. OSTALE ODREDBE

Članak 28

Županijsko ministarstvo vrši nadzor nad primjenom ove Uredbe i propisa donesenih na temelju ove Uredbe, a koji su ovom Uredbom stavljeni u nadležnost Županije, kao i upravni nadzor nad obavljanjem poslova određenih ovom Uredbom, koji predstavljaju vršenje javnih ovlasti.

Inspeksijski nadzor nad primjenom ove Uredbe vrši županijska šumarska inspekcija.

Članak 29

Ugovor o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumom koji je zaključen između Županijskog ministarstva i korisnika šume, smatra se važećim i primjenjivati će se do donošenja Zakona o šumama Hercegbosanske županije

Članak 30

Korisnik šuma i vlasnici privatnih šuma provode ili osiguravaju uspostavljanje šumskog reda, provođenje sanitarne sječe i drugih preventivnih mjera prije nego što bi se šume mogle ugroziti prekomjernim razmnožavanjem kukaca, širenjem uzročnika biljnih bolesti ili drugih štetnih organizama.

Članak 31

Vlada Hercegbosanske županije može u slučaju objektivne potrebe i u ovisnosti od stvarne okolnosti posebnom odlukom propisati i utvrditi konkretnu šumu i šumsko zemljište s posebnim režimom gospodarenja, a temeljem stručne ekspertize.

Članak 32

Za vrijeme važenja ove Uredbe izgradnja šumskih putova bit će samo iznimno dopuštena, i to samo po

pribavljenom mišljenju Županijskog ministarstva. Nije dozvoljeno kretanje motornih vozila u šumama i na šumskim putovima osim u svrhu gospodarenja šumama i nadzora, spašavanja, policijskih istraga, vojnih manevara, mjera za zaštitu od prirodnih katastrofa, te pristupa vlasnika, korisnika i pojedinaca zemljištu za koje su odgovorni, kao i lokalnog stanovništva.

Članak 33

Krčenje šuma i prenamjena šumskog zemljišta za vrijeme važenja ove Uredbe je zabranjeno. Postupak izdavanja dopuštenja za krčenje šuma i pre- namjenu šumskog zemljišta regulirat će se Zakonom o šumama Hercegbosanske županije, u skladu s člankom 38. ove Uredbe.

Davanje državnih šuma i šumskog zemljišta u zakup je zabranjeno.

Sječa, iskorjenjivanje ili bilo kakvo oštećivanje stabala pančičeve omorike (*Picea omorika* (Pančić) Purk.), tise (*Taxus baccata* L.), mečje lijeske (*Corylus colurna* L.), planinskog javora (*Acer heldreichii* Orph.), planinskog bora (*Pinus mugo* Turra), zelene johe (*Alnus viridis* (Chaix) Lam. & DC.), munike (*Pinus heldreichii* Christ.) i zanovijeti (*Petteria ramentacea* (Sieber) Presl), nije dozvoljena, osim ako je potrebno provesti uzgoj ne i sanitarne sječe.

X. KAZNE ODREDBE

Članak 34

Novčanom kaznom od 12.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se korisnik šuma ili druga pravna osoba ako postupa suprotno odredbama utvrđenim od članka 2. do članka 32.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako prekrši odredbe utvrđene od članka 2. do članka 32.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35

Županijska uprava je dužna preuzeti poslove koji su joj dodijeljene ovom Uredbom odmah po stupanju na snagu ove Uredbe.

Članak 36

Za područja gdje šumsko-gospodarske osnove za državne šume ne postoje, istima će se gospodariti na temelju važećeg godišnjeg plana.

Za općine gdje šumskog gospodarske osnove za privatne šume ne postoje istima će se gospodariti na temelju važećeg godišnjeg plana.

Članak 37

Korisnici šuma dužni su prilagoditi svoje pos-lovanje sa odredbama ove Uredbe.

Članak 38

Postupci koji su započeti do dana prestanka primjene Zakona o šumama ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/02, 29/03 i 37/04) i do dana prestanka Uredbe o šumama ("Službene novine Federacije BiH", br. 83/09), kao i svi novi postupci rješavat će se sukladno odredbama ove Uredbe.

Članak 39

Ova Uredba će se primjenjivati do donošenja Zakona o šumama u Skupštini Hercegbosanske županije, a najduže 60 dana od dana stupanja na snagu iste.

Ukoliko se u roku od 40 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe ne donese Zakon o šumama Hercegbosanske županije, Vlada Hercegbosanske županije je obvezna najkasnije do isteka roka važenja ove Uredbe donijeti novu Uredbu s cjelovitim opisom djelatnosti i postupcima u oblasti šumarstva.

Članak 40

Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	UREDBA O ŠUMAMA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 3/2010)
Rubrika:	VIII-8 - Privredne djelatnosti/Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda
Nivo dokumenta:	Hercegbosanska županija
Glasilo:	Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 3/2010 od 08/04/2010
Vrsta propisa:	Uredbe
Propis na snazi:	29/03/2010 -
Verzija na snazi:	29/03/2010 -
Osnov za donošenje:	Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20. stavak 1. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine HBŽ", broj: 2/96), na prijedlog županijskog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici, održanoj 29. ožujka 2010. godine, donosi UREDBU O ŠUMAMA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Donosilac:	Vlada Hercegbosanske županije
Natpropis:	ZAKON O VLADI HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 2/1996)
Unijeto u bazu:	26/04/2021
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

[Mijenjanje komentara korisnika](#)